



TÉRMINOS DE REFERENCIA

ID: 4414-509-COT26

1. REQUERIMIENTOS:

Se requiere servicio de mantención y reparación para grúa marca PM, modelo 16523, serie G12911742219, específicamente según la siguiente pauta:

La unidad PM ya señalada ha presentado problemas de filtraciones de aceite hidráulico por mangueras y conectores hidráulicos. Lo anterior, directamente relacionado con una quinta función del brazo hidráulico de la grúa, que corresponde a un sistema de mangueras, carretes, rodillos y flexibles adicionales a las funciones principales de dicho brazo.

Durante la operación regular de la grúa, se produce un desgaste de tal sistema adicional, con la consecuente rotura de mangueras que presentan fallas durante la extensión y enrollado de las mismas cuando se accionan los paños telescópicos de la grúa, según la extensión requerida.

Atendido que tal función adicional no es utilizada, se requiere suprimir dicho sistema y, con ello, evitar pérdidas de aceite hidráulico, maximizando el uso de la grúa, dado que lo anterior no interferirá en la función principal del brazo hidráulico.

En el mismo sentido, se ha diagnosticado una mejor operación realizando la eliminación de la 5ª función del banco de válvulas, que tiene directa relación con tal función adicional.

Se distinguen las siguientes acciones:

- Eliminar 5ª función del banco de válvulas —carretes, cilindros, flexibles, rodillos, entre otros—.
- Reposición de aceite hidráulico consumido.
- Sellado de aperturas remanentes al retiro de la 5ª función adicional, con sellos o tapones compatibles y adecuados a la presión que se genera durante la operación.
- Limpieza y engrase general.

2. CONDICIONES

- Se requiere realizar inducción de mantención, manejo y cuidados mínimos a los operadores.
- Los trabajos no deben ser desarrollados en un lugar distanciado a más de 85 kilómetros de la ciudad de Arauco. Lo anterior, atendida la búsqueda de eficiencia de los recursos públicos, dado el eventual traslado de dicho bien por parte de la Municipalidad.
- Tiempo de mantención y reparación del equipo: un día hábil.

3. PARA OFERTAR DEBE ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE LO SIGUIENTE:

El oferente deberá presentar su oferta en archivos PDF, Excel o imágenes escaneadas de los documentos originales en "Anexo Administrativo" y "Oferta Económica".

a) Anexos administrativos.

Declaración jurada simple para ofertar, adjunto.



MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
DIREC. ADM. FZAS

b) Anexos Económicos Obligatorio por sistema

Ingresar al sistema Cotización que desglose valores netos y totales de cada productos/servicio y **especificaciones de servicio a realizar.**

4. PRESUPUESTO

Presupuesto máximo disponible listado **\$779.450.** (Incluye impuestos)

El valor incluye mano de obra e insumos.

Las ofertas que superen monto máximo disponible quedaran fuera de bases.

La cancelación será en un sólo pago, previa recepción de la factura, ésta llevará la firma y timbre de la o el Encargada/do del Contrato, al anverso de la Factura, certificado de conformidad del servicio, además de certificación de la factura por parte de la Unidad requirente. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones que le compete a la Dirección de Control Interno de la Municipalidad. El pago se realizará hasta 30 días desde la entrega de los servicios y emisión conforme del Departamento emisor.

5. PAGO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ARAUCO.
R.U.T. 69.160.100-5
ESMERALDA 411 ARAUCO.
ENTREGA FACTURA: ESMERALDA 411
CORREO: JGARCIA@MUNIARAUCO.CL

6. MODALIDAD DE PAGO

El proveedor solo podrá emitir la factura una vez ejecutada íntegramente la totalidad de los trabajos de mantención y reparación indicados en la orden de compra y en la pauta técnica correspondiente a la grúa marca PM, modelo 16523, serie G12911742219.

La recepción conforme del servicio deberá contar con el visto bueno de la unidad requirente, mediante un certificado de conformidad que detalle las labores realizadas, las reparaciones efectuadas, los repuestos utilizados y el resultado de las pruebas de funcionamiento de la grúa. Dicho certificado deberá estar firmado y timbrado por el Director(a) de la unidad requirente.

La factura deberá ser presentada junto con el Certificado de Conformidad y deberá llevar, en su anverso, la firma y timbre del Director(a) de la unidad requirente. En caso de que el servicio incluya la entrega de repuestos o materiales, también deberá contar con la firma y timbre del encargado de bodega municipal.

El pago se efectuará dentro de un plazo de hasta 30 días, contado desde la recepción conforme de la factura y de la totalidad de los antecedentes exigidos.

Si el proveedor emite la factura antes de contar con la recepción conforme y el visto bueno de la unidad requirente, la Municipalidad procederá a objetarla total o parcialmente en el sistema del Servicio de Impuestos Internos, según corresponda.

Una vez que el proveedor haya ejecutado satisfactoriamente la totalidad del servicio y obtenido el visto bueno de la unidad requirente, se autorizará la emisión de la factura y su posterior tramitación para pago o cesión de crédito.

7. CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO	PORCENTAJE
Precio (55%)	$X = (\text{Menor precio ofertado} * 100 / \text{Precio Oferta X}) * 55\%$



Plazo de entrega (30%)	Se asignará mayor puntaje a menor plazo de entrega (puesto en bodega municipal) una vez enviada orden de compra. 100 puntos menor plazo de entrega 80 puntos segundo plazo de entrega 60 puntos tercer plazo de entrega 20 puntos cuarto plazo de entrega y demás 0 puntos no informa
Proveedores Locales (Artículo 63. de Reglamento de compras) (15%)	Desarrollo local: Según domicilio indicado por portal mercado público. Proveedor de la comuna de Arauco: 100 puntos. Proveedor de la región del Bio Bio: 60 puntos. Proveedor de otra región del país: 30 puntos. No informa: 0 puntos.

De existir costo por flete, este monto se adicionará a precio de productos para calcular criterio de evaluación precio.

8. DESEMPATE

Para el criterio precio, la fórmula de cálculo del criterio, será hasta 2 decimales.

de persistir el empate: el criterio de desempate será en el siguiente orden:

- 1.- de persistir el empate, se utilizará como criterio de desempate, empresa con dirección en la comuna de Arauco, según dirección indicada en ficha del proveedor en mercado público.
- 2. de persistir el empate, se utilizará como criterio de desempate empresa catalogada con sello mujer
- 3.- de persistir el empate, se utilizará como último criterio de desempate la primera oferta que haya sido ingresada a la plataforma.

9. PACTO DE INTEGRIDAD

Que al aceptar la OC, se compromete a contar con estándares, políticas y procedimientos para prevenir, detectar y responder a conductas irregulares, fraudes, corrupción y otros riesgos alusivos a la integridad y ética empresarial, que puedan afectar la transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, correspondiente a adjudicación y ejecución de este contrato.

10.PODRÁN PARTICIPAR TODAS LAS EMPRESAS QUE NO SE ENCUENTREN AFECTAS AL 35 QUÁTER, ARTÍCULO 35 SEPTIES DE LA LEY 19.886.

35 quater: Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo (Municipalidad de Arauco, incluye DAS y DAEM), cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios



MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
DIREC. ADM. FZAS

finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

La prohibición establecida en el inciso anterior debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.

Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

35 septies a) Quienes hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.

b) Las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

c) Quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador.

d) Las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8° de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

e) El proveedor que ha informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos de su evaluación

y lo indicado en CAPITULO VII, "De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública".

11.FACTORING

En caso de celebrar la Empresa un contrato de Factoring, en relación a las Facturas que involucran cada uno de los estados de pago, éste deberá notificar a la Municipalidad de Arauco, dentro de las 24 horas siguientes a su celebración, adjuntando la información correspondiente, a través de Oficina de Partes. Así mismo, es responsabilidad de la Empresa, informar al Factoring, que deberá tomar las providencias necesarias y oportunas de notificación a éste mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva Factura.



MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
DIREC. ADM. FZAS

La Municipalidad no se obliga al pago del Factoring, en caso de existir incumplimiento de obligaciones y/o multas pendientes en relación a las mantenciones y reparaciones, por parte del contratista.

No obstante, lo anterior, la Empresa deberá informar previamente y por escrito, que tiene la necesidad de Factorizar, las Facturas emitidas.

El proveedor solo podrá factorizar con visto bueno la unidad requirente de la factura emitida, la unidad requirente será la responsable de certificar que se ha dado cumplimiento con la entrega del bien y/o servicio contratado.

Si el proveedor factoriza antes del visto bueno de factura por parte de la unidad requirente, ésta será objetada, rechazando que la factura sea cedida a algún factoring.

Si el proveedor cumple con la entrega del producto y/o servicio y obtiene el visto bueno de la unidad requirentese dará el visto bueno para que el proveedor genere la factura y ésta pase a pago o pueda generar una cesión de crédito de este documento.

**"DIRECTIVA 35, RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA MODALIDAD
COMPRA ÁGIL."**